

PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON TERCEROS.



2019

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

ELABORADO POR Juan Antonio Serrano	REVISADO POR Wanda Viera Andrade	APROBADO POR León Ernesto Paul
Encargado de Seguridad de la Información	Coordinador Nacional de Tecnología	Jefe División de Planificación y Presupuesto

CONTROL DE VERSIONES

REVISIONES DEL DOCUMENTO				
N.º Revisión	Fecha Aprobación	Motivo de la revisión	Páginas Modificadas	Autor
0	17/06/ 2019	Elaboración inicial	Todas	Juan Antonio Serrano

INDICE

1 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL..... 4

2 OBJETIVO 4

3 ALCANCE..... 4

4 REFERENCIAS 5

5 CUMPLIMIENTO..... 5

6 DEFINICIONES..... 5

7 ROLES Y RESPONSABILIDADES 5

8 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 6

9 CONTROL DE REGISTRO 11

10 PROCESO DISCIPLINARIO 12

11 REVISIÓN Y EVALUACIÓN..... 12

12 APROBACIÓN..... 13

1 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Esta Secretaría de Estado, en conformidad a lo dispuesto en la Ley N°18.956, que Reestructura el Ministerio de Educación, es la encargada, entre otras funciones, de fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles

Para apoyar su cumplimiento, la Subsecretaría de Educación, ha desarrollado una plataforma tecnológica a través de la cual se registra, procesa, transmite y se produce el almacenamiento de datos, mediante diferentes activos de Información, que permiten interactuar tanto con los funcionarios en todo el país, como con la comunidad escolar y la ciudadanía en general.

Así, la información que se encuentra en poder de este Ministerio es un bien estratégico para sus funciones, por lo que se requiere que sea protegida tanto en su obtención, procesamiento, transmisión y almacenamiento. Por lo tanto, el personal que integra la organización será responsable de velar por su confidencialidad, integridad y disponibilidad según lo que su cargo y función le corresponda administrar y gestionar, de conformidad al marco legal actualmente vigente.

En este orden de ideas y, con el fin de apoyar la organización de la seguridad de la información, esta Cartera de Estado modificó mediante la Política de Seguridad de la Información, aprobada por Resolución Exenta N.º 3.862, del 18 de noviembre 2016, de Educación, el Comité de Seguridad de la Información. Por su parte, por la Resolución Exenta N° 4.503, de 11 de julio de 2014, de esta Subsecretaría de Educación, estableció la función de Encargado de Seguridad de la Información.

Luego, este documento define el objetivo y alcance de este Procedimiento de Seguridad de Intercambio de Información con Terceros del Ministerio de Educación.

2 OBJETIVO

El presente Procedimiento tiene como objetivo normar y regular el intercambio de información entre la Subsecretaría de Educación y terceras partes, teniendo en cuenta la adecuada protección de los datos.

3 ALCANCE

El Procedimiento de Intercambio de Información con Terceros, considerada como parte del Dominio Seguridad en la Comunicaciones según la Norma NCh ISO 27001:2013, aplica a todos los funcionarios del Ministerio de Educación, ya sean funcionarios de planta, contrata, honorarios y externos que presten servicios a esta Cartera de Estado.

Este Procedimiento aplica sobre la información digital contenida en las bases de datos de la Subsecretaría de Educación, que requiera ser entregada a terceros.

De igual forma, este Procedimiento como los demás relativos a la seguridad de este Ministerio, es aplicable a todo activo de información que la organización posea actualmente o en el futuro, cubriendo prioritariamente

aquellos que están asociados a procesos de provisión de los productos estratégicos de la institución (Formulario A1 de definiciones estratégicas).

4 REFERENCIAS

- Política de Intercambio de Información con Terceros.
- Norma técnica NCh-ISO 27001-2013.
- Ley de acceso a la Información Pública (N°20.285)
- Ley de Protección de Datos Personales (N°19.628)

5 CUMPLIMIENTO

La siguiente tabla contiene las medidas de seguridad de la norma NCh- ISO 27002:2013.

Controles NCh-ISO 27002:2013	Descripción
13.2.1	Políticas y procedimientos sobre la transferencia de información
13.2.2	Acuerdos sobre la transferencia de información
13.2.4	Confidencialidad de los acuerdos de no divulgación

6 DEFINICIONES

- Ciudadano:** Persona considerada miembro del estado de Chile.
- CNT:** Coordinación Nacional de Tecnología.
- Web Services:** Tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones.
- Token:** Llave de seguridad asignada a los sostenedores.
- WEB SERVICE SIGE:** Servicio Web para acceso a Información específica del Sistema de gestión escolar (SIGE).
- Bitácora:** Estructura cronológica que se actualiza regularmente y que se suele dedicar a tratar un tema concreto.
- Repositorio:** Espacio centralizado donde se almacena, organiza, mantiene la información digital.
- OneDrive:** Almacenamiento en la nube de Office 365.
- Testing:** Pruebas de software para ver el funcionamiento de alguna aplicación u Otro.
- Convenio de confidencialidad o no divulgación:** Convenio que contiene cláusulas de protección de datos personales y confidencialidad y/o no divulgación de la información proporcionada; teniendo en consideración tanto la ley N° 18.957 que reestructura el Ministerio de Educación, como ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y a lo establecido por el artículo 8° de la Constitución Política de la República.

7 ROLES Y RESPONSABILIDADES

Coordinador de Transparencia: Responsable de gestionar las solicitudes que llegan de la Coordinación de Transparencia.

Gestión de Datos: Área responsable de la custodia y distribución de información a las diferentes Entidades del Estado.

Sostenedor: Persona responsable de la administración de establecimientos educativos.

Coordinador de Interoperabilidad: Persona del Área de Gestión de datos responsable de gestionar las solicitudes de intercambio de información con los sostenedores y entidades.

Departamento de Jurídica del Ministerio de Educación: Área donde se desarrollan trámites legales del Ministerio de Educación.

Seremi de Educación: Organismo encargado de las tareas que sean propias en apoyo al ministerio de Educación, de acuerdo con las instrucciones del ministro del ramo.

CNT: Es una unidad estratégica que entrega asesoría de procesos, desarrollo de proyectos de Implementación de soluciones y soporte tecnológicos a las iniciativas ministeriales.

Usuarios Internos y Externos: Tomar conocimiento de este procedimiento y proceder de acuerdo con las definiciones establecidas y con los acuerdos de confidencialidad suscritos por la Subsecretaría de Educación.

8 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

8.1 GENERALIDADES

Toda información electrónica de la Subsecretaría de Educación debe ser protegida de una posible divulgación no autorizada por parte de Terceros.

El intercambio de información electrónica de la institución con Terceras partes, deben estar respaldado con un Acuerdo o cláusula de confidencialidad o no divulgación.

El intercambio de información electrónica a terceros debe contemplar, además, el registro del tipo de información intercambiada, el receptor de dicha información, así como la fecha de entrega efectiva de la información.

No está permitido el envío de bases de datos personales por medio de correo electrónico. En caso de que sea estrictamente necesario enviarlo a través de este medio, se deberá utilizar un método de cifrado que resguarde la confidencialidad de los datos y firma electrónica avanzada para asegurar la integridad de estos.

En general, cada vez que sea necesario entregar datos sensibles, estos deben ir siempre cifrados, independientemente del soporte a través del cual se entregue.

Los servicios de transferencia de información deben cumplir con todos los requisitos legales vigentes.

Los funcionarios no deben sostener conversaciones confidenciales en lugares públicos o a través de canales de comunicación, oficinas abiertas y lugares de encuentro inseguros.

No se debe dejar mensajes o impresos con información confidencial en máquinas contestadoras o impresoras debido a que personas no

autorizadas puede volver a reproducir la información o almacenarla incorrectamente como consecuencia de una mala manipulación.

8.2 CONVENIOS SOBRE LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN.

Los convenios deben abordar la transferencia segura de información entre la organización y las partes externas, y deben incorporar lo siguiente:

- Administración de responsabilidades para controlar y notificar la transmisión, el despacho y la recepción.
- Responsabilidades en caso de incidentes de seguridad de la información, como la pérdida de datos.
- Uso de un sistema de etiquetado acordado para la información sensible o crítica, que garantice que el significado de las etiquetas se comprenda inmediatamente y que la información se proteja adecuadamente.
- Normas técnicas para registrar y leer la información.
- Mantener una cadena de custodia para la información durante el tránsito.
- Niveles aceptables de control de acceso.

El convenio debe ser aprobado por ambos jefes de servicios y debe incluir cláusulas de protección de datos personales y confidencialidad y/o no divulgación de la información proporcionada; teniendo en consideración tanto la ley N° 18.957 que reestructura el Ministerio de Educación, como ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y a lo establecido por el artículo 8° de la Constitución Política de la República.

8.3 CONFIDENCIALIDAD DE LOS ACUERDOS DE NO DIVULGACIÓN

Los requisitos para los acuerdos de confidencialidad y no divulgación de la información se deben identificar, documentar y revisar de manera regular.

Se debe definir la protección de la información confidencial mediante cláusulas que se puedan hacer cumplir legalmente.

Se deben considerar las siguientes cláusulas para identificar los requisitos de confidencialidad o para los acuerdos de no divulgación:

- Una definición de la información que se protegerá (es decir, información confidencial).
- Duración esperada de un acuerdo, incluidos los casos donde es posible que sea necesario mantener la confidencialidad de manera indefinida.
- Acciones necesarias al terminar un acuerdo.
- Responsabilidades y acciones de los firmantes para evitar la divulgación de información no autorizada.
- Propiedad de la información, secretos comerciales y propiedad intelectual y cómo esto se relaciona con la protección de información confidencial.

- El uso permitido de la información confidencial y los derechos del firmante para utilizar la información.
- El derecho para auditar y monitorear actividades que involucren información confidencial.
- El proceso para notificar e informar la divulgación no autorizada o la fuga de información confidencial;
- Términos para la información que se va a regresar o destruir al término del acuerdo;
- Medidas esperadas que se tomarán en caso de un incumplimiento del acuerdo.

Los acuerdos de confidencialidad y no divulgación deben cumplir con todas las leyes y normativas vigentes.

8.4 TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN CON TERCEROS

Una solicitud de intercambio de información puede originarse por requerimientos de un órgano externo que necesite el dato por disposiciones legales o de cumplimiento de su misión.

Los requerimientos de este tipo deben cumplir con las siguientes etapas:

1. Solicitud formal (Oficio dirigido al Jefe de Servicio)
2. Análisis de Admisibilidad (Jurídica y Técnica)
3. Convenio.
4. Aprobación administrativa.

8.4.1 SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR LEY DE TRANSPARENCIA.

Tiene como principal objetivo abrir la información de los organismos públicos a todas las personas, promoviendo un sistema estatal más cercano, generando nuevos espacios para la participación y mejorando las exigencias de rendición de cuentas de la gestión pública. La ley reconoce a todas las personas su Derecho de Acceso a la Información Pública, esta ley entró en vigencia en abril del 2009 con el nombre de Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado (Ley 20.285).

Para esto el Ciudadano debe:

1. Ingresar al portal web del Ministerio de Educación, ley de Transparencia (<https://www.ayudamineduc.cl/ley-transparencia>)
2. El ciudadano completa el formulario indicando la información que necesita, esta es recibida por el Departamento Coordinación de Transparencia.
3. El funcionario del Área de Coordinación de Transparencia previa revisión de la solicitud determina a que área debe ser enviado el requerimiento.

4. Si la solicitud es asignada a la coordinación de Tecnología, el Encargado CNT de Transparencia, recibe el ticket, a través de la plataforma Tecnológica, verifica el requerimiento de la solicitud (Que esta sea clara y detallada). Posteriormente la solicitud es enviada a través de la apertura de un ticket el sistema GLPI, asignándole al Encargado del área que corresponda el requerimiento, según la materia.
5. El Encargado de área CNT recibe el ticket y cuenta con días estipulados por ley para responder la solicitud a través de Sistema GLPI.
 - a) En el caso que la información sea de carácter sensible el Encargado de Gestión de Datos procederá adjuntar al ticket la respuesta con información cifrada y en no más de 24 horas, enviar la clave de cifrado, por medio correo electrónico al Encargado del Área Coordinación de Transparencia para que este gestione la entrega de información.
 - b) De no ser Información sensible se adjunta la información al ticket de respuesta para que el Encargado de Transparencia de CNT realice las gestiones necesarias.
6. El Encargado de transparencia CNT, revisa ticket y procede a enviar la información al funcionario del Área de Coordinación de Transparencia, quién revisa la información y procede a contactar al ciudadano para coordinar la entrega.
7. Se debe contemplar el registro del tipo de información intercambiada, el receptor de dicha información, así como la fecha de entrega efectiva de la información solicitada.

8.4.2 SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOSTENEDORES.

Los Sostenedores podrán solicitar la siguiente información siempre y cuando hayan suscrito un convenio para tal efecto:

- Validación de Alumno. (agregar descripción).
- Tipo de Enseñanza (agregar descripción).
- Curso. (agregar descripción).
- Asistencia. (agregar descripción).

Para iniciar la solicitud de información indicada anteriormente, el Sostenedor deberá ingresar al portal web (http://www.comunidadescolar.cl/noticias/noticias_2012_09_25.html), en donde encontrará las instrucciones para solicitar la información que requiere.

En caso de que el sostenedor no tenga convenio vigente, deberá:

1. Reunir la información solicitada por la Subsecretaría de Educación y ser presentada en la Seremi de Educación.
2. El Encargado de la Seremi de Educación, recibe la solicitud de convenio de parte del Sostenedor, revisa la documentación y envía los antecedentes al Área Jurídica de la Subsecretaría de Educación para elaborar el convenio de interoperabilidad el cual será firmado por ambas partes.
3. El Encargado del Seremi de Educación enviará vía mail copia de la resolución del convenio con el anexo correspondiente al Coordinador de Interoperabilidad, quién es parte del equipo CNT- Gestión de datos.
4. El Coordinador de Interoperabilidad recibe la resolución del convenio y los anexos y verificará la existencia de un convenio por parte del Sostenedor.
 - a. Si ya existe un convenio establecido, será incorporado a los nuevos establecimientos en la plataforma de interoperabilidad, donde se proveen los accesos al Sostenedor con a los servicios y credenciales (Cliente Id, Convenio id, convenio token).
 - b. De no existir un convenio establecido, el Coordinador de Interoperabilidad solicitará al Área de Desarrollo CNT un entorno de prueba para revisar el Id y las claves de acceso al portal. Encargado del Área de Desarrollo provee los datos necesarios en ambiente desarrollo con entorno Web, para que comience el plan de pruebas que culmina con la aprobación Técnica (WEB SERVICE SIGE).

8.4.3 ENTREGA INFORMACIÓN POR CONVENIO

La Subsecretaría de Educación mantiene convenio de colaboración con diferentes entidades públicas y privadas para la entrega de información programada.

A continuación, se detallan los pasos a seguir:

- 1- El Coordinador de Interoperabilidad revisa las solicitudes programadas en su bitácora y comienza las gestiones para la entrega de Información.
- 2- El Coordinador de Interoperabilidad solicita la información a las áreas internas.
- 3- El Encargado de cada área interna, recibe la solicitud y envía la información conforme a la estructura solicitada y definida por convenio al Encargado de Gestión de Datos.
- 4- El Coordinador de Interoperabilidad recibe la información y procede a la entrega conforme a lo establecido en su bitácora.

- 5- El Coordinador de Interoperabilidad valida con la entidad externa, que la entrega de la información fue recibida en forma correcta, en caso contrario, se envían los datos nuevamente. Una vez finalizado el proceso de transferencia de datos programados se procede el respaldo de la información.

8.4.4 ENTREGA INFORMACIÓN POR OFICIO

Las entidades, públicas o privadas, que no dispongan de un convenio de colaboración, deberán solicitar la información que requieran mediante un oficio.

Para ello deberán seguir los siguientes pasos:

- 1- El Coordinador de Interoperabilidad recibe el oficio con la solicitud de datos requerida, revisa la solicitud de información y consulta a la División Jurídica si corresponde o no la entrega de datos.
- a. Si la entrega de datos es factible de realizar (Según el Marco Legal Establecido).
- 1) El Encargado del Área Jurídica autoriza la entrega de información y el Coordinador de Interoperabilidad procede a gestionar con las áreas internas la información según la estructura solicitada en el oficio.
- 2) El Coordinador de Interoperabilidad recibe la información y gestiona la entrega conforme a lo establecido en el mecanismo de intercambio de información, que pueden ser a través de FSTP, CD, correo electrónico y One Drive.
- b. Si se Rechaza la solicitud (Por no cumplir con el Marco legal Establecido).

El Encargado del departamento de Jurídica de la Subsecretaría de Educación rechaza la solicitud, envía respuesta al Coordinador de Interoperabilidad, este informará vía oficio y enviara por mail al solicitante que no es autorizada la solicitud.

9 CONTROL DE REGISTRO

IDENTIFICACION	EVIDENCIA	CONTROL ASOCIADO
Ticket solicitud de información de un tercero. http://helpdesk.mineduc.cl/	CAPTURA DE PANTALLA SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR TERCERO	A.13.02.01 A.13.02.02
Publicación Procedimiento de intercambio de información con terceros.	CAPTURA DE PANTALLA PUBLICACION PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON TERCEROS.	A.13.02.01 A.13.02.02
Ticket de solicitud por plataforma de transparencia. https://siac.mineduc.cl/AyudaMineduc	CAPTURA DE PANTALLA SOLICITUD POR PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA	A.13.02.01 A.13.02.02

Convenio de colaboración con cláusula de confidencialidad.	DOCUMENTO PDF DE CONVENIO DE COLABORACIÓN	A.13.02.04
--	---	------------

10 PROCESO DISCIPLINARIO

La infracción a las obligaciones establecidas en este documento, podrá constituir una violación al principio de probidad administrativa y por ello, será sancionada en conformidad a lo dispuesto en el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, respecto de los dependientes que detentan la calidad de funcionarios públicos, ya sea Titulares o a Contrata, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera concurrir. Por su parte y, respecto del personal a Honorarios o de carácter Externo a la Subsecretaria de Educación, la infracción a las obligaciones materia del presente instructivo podrá constituir causal suficiente para producir el término inmediato y anticipado del respectivo contrato que los vincule con el Ministerio, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales, que la infracción pudiere irrogarles.

En esta materia, la Coordinación Nacional de Tecnología aplicará las medidas necesarias para monitorear el cumplimiento de esta política, mantendrá a los usuarios informados sobre nuevas amenazas y cuidados con respecto al resguardo de los activos de información, de manera de evitar incidentes producidos por el no cumplimiento de este procedimiento.

11 REVISIÓN Y EVALUACIÓN

La gestión interna de este procedimiento corresponde al Encargado de Seguridad de la Información y validada por el Comité de Seguridad de la Información, que es competente para:

- Interpretar las dudas que puedan surgir en su aplicación.
- Proceder a su revisión, cuando sea necesario para actualizar su contenido o se cumplan los plazos máximos establecidos para ellos.
- Verificar su efectividad.

Anualmente, o siempre que existan circunstancias que así lo ameriten, el Encargado de Seguridad de la Información revisa la presente normativa, que se someterán, si hubiera modificaciones, a su aprobación por Comité de Seguridad de la Información.

La revisión se orienta tanto a la identificación de oportunidades de mejora en la gestión de la seguridad de la información, como a la adaptación a los cambios habidos en el marco legal, infraestructura tecnológica, Institución general, etc.

Será el Comité de Seguridad de la Información de la Subsecretaria de Educación a través del Encargado de Seguridad de la información quién será responsable de la custodia y divulgación de la versión aprobada de este documento.

12 APROBACIÓN

El presente procedimiento ha sido aprobado por el Comité de la Seguridad de la Información estableciéndose así directrices generales para el uso adecuado de los recursos de tratamiento de la información que la Subsecretaría de Educación pone a disposición de sus usuarios para el ejercicio de sus funciones, asumiendo así las obligaciones descritas, comprometiéndose a cumplir con lo dispuesto en sus epígrafes.

Cualquier modificación posterior entra en vigor inmediatamente después de su publicación por parte de la Subsecretaría de Educación.

